



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUDIN als PEYANG Bin MAJID**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujung Menteng RT.004/005 Kel. UjungMenteng
Kec.Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : **HERMAN Bin H SALIP**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujung Menteng RT.010/001 Kel.Ujung Menteng
Kec.Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I. **MUDIN als PEYANG Bin MAJID** ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor. SKAP/684/XII/Res.1.9/2020/Reskrim

Terdakwa I. **MUDIN als PEYANG Bin MAJID** ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai 25 Mei 2021

Terdakwa II. **HERMAN Bin H SALIP** ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor . S.KAP.625/XII/Res.1.9/2020/Reskrim

Terdakwa II **HERMAN Bin H SALIP** ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-36/Euk.2/JKT.UTR/02/2021 tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID bersama-sama** terdakwa II **HERMAN Bin H.SALIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID bersama-sama** terdakwa II **HERMAN Bin H.SALIP** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah Buku KIR;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang tunai Rp.250.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-36/Euk.2/JKT.UTR/02/2021, tertanggal 22 Februari 2020, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID** bersama-sama terdakwa II **HERMAN Bin H.SALIP**, Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS (Berkas perkara terpisah), Sdr.YANTO Als.AKUN Bin SIDIK (Berkas perkara terpisah) dan Sdr.ISPRIYANTO alias YANTO Bin KASMAN (Berkas perkara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, Tim anggota Satreskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi NURMAN LAKSONO, saksi BAMBANG ARTANTO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan terdakwa I MUDIN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980. Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari terdakwa II HERMAN sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan terdakwa II HERMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898 yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa I MUDIN dan juga selanjutnya Tim berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya antara lain 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan disiapkan oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan / mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan stiker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.YANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Sticker kosong seharga @ Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan terdakwa I YANTO dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong. Bahwa Sdr.YANTO mendapatkan bahan-bahan itu dengan cara membeli dari Sdr.ISPRIYANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Sticker kosong seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya dan untuk Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selain itu Sdr.YANTO juga membeli bahan-bahan dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr.ISPRIYANTO beserta barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu. Bahwa Sdr.ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO) dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sticker kosong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya.

Bahwa untuk setiap pesanan buku KIR palsu tersebut Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapat bayaran dari terdakwa I MUDIN sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I MUDIN meminta imbalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa II HERMAN untuk setiap pembuatan buku KIR palsu yang dipesan, dan terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II HERMAN menarik biaya dari konsumen sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buku KIR palsunya. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN yang dibantu Sdr.ANGGA dan Sdr.BAMBANG membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam untuk membuat buku KIR palsu dan tidak harus memiliki kemampuan khusus hanya dengan memiripkan / menyamakan form / bentuk yang asli seakan-akan asli. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dalam membuat buku KIR palsu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dimana menurut Ahli Sdr.SUPARTO NAPITU sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa buku KIR yang dibuat oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN adalah tidak sama / berbeda dengan Buku KIR yang asli diterbitkan oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara lain tidak adanya Hologram pada Buku, nama pencetak Buku tidak terdaftar di Kantor, dan nama pejabat yang ada di buku tidak terdaftar di Kantor dan juga ada nama yang sudah pindah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUDIN bersama-sama terdakwa II HERMAN, Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, Sdr.YANTO dan Sdr.ISPRIYANTO dalam membuat Buku KIR palsu mengakibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian, karena Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Buku KIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NURMAN LAKSONO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terdakwa pemalsuan surat pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15:30 Wib di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa yg berhasil saksi tangkap bersama Tim adalah sebanyak 5 (lima) orang terdakwa pemalsuan buku KIR yaitu MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS, Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID, Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP, YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dan ISPRIYANTO alias YANTO Bin KASMAN.
- Bahwa barang buktinya yang diamankan diantaranya adalah
 - a. Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dengan barang bukti 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980.
 - b. Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP dengan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898.
 - c. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS dengan barang bukti 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer.
 - d. Sdr. YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.
 - e. Sdr. ISPRIYANTO Als.YANTO Bin KASMAN dengan barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, berawal dari Tim anggota Satreskrim

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi, saksi BAMBANG ARTANTO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I. MUDIN beserta barang buktinya.

- Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Sdr.HERMAN, sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Sdr.HERMAN beserta barang bukti dan juga selanjutnya Tim berhasil mengamankan dan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan persiapan oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan/ mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO, selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang buktinya.

- Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dan juga dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang buktinya.

- Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi BAMBANG ARTANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terdakwa pemalsuan surat pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15:30 Wib di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa yg berhasil saksi tangkap bersama Tim adalah sebanyak 5 (lima) orang terdakwa pemalsuan buku KIR yaitu MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS, Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID, Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP, YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dan ISPRIYANTO alias YANTO Bin KASMAN.
- Bahwa barang buktinya yang diamankan diantaranya adalah
 - a. Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dengan barang bukti 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980.
 - b. Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP dengan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898.
 - c. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS dengan barang bukti 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer.
 - d. Sdr. YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.
 - e. Sdr. ISPRIYANTO Als.YANTO Bin KASMAN dengan barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, berawal dari Tim anggota Satreskrim

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi, saksi NURMAN LAKSONO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I. MUDIN beserta barang buktinya.

- Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Sdr.HERMAN, sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Sdr.HERMAN beserta barang bukti dan juga selanjutnya Tim berhasil mengamankan dan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan persiapan oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan/ mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO, selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang buktinya.

- Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dan juga dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang buktinya.

- Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi KURNIAWAN RISTIAJI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terdakwa pemalsuan surat pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15:30 Wib di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa yg berhasil saksi tangkap bersama Tim adalah sebanyak 5 (lima) orang terdakwa pemalsuan buku KIR yaitu MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS, Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID, Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP, YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dan ISPRIYANTO alias YANTO Bin KASMAN.
- Bahwa barang buktinya yang diamankan diantaranya adalah
 - a. Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dengan barang bukti 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980.
 - b. Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP dengan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898.
 - c. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS dengan barang bukti 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer.
 - d. Sdr. YANTO Als.AKUN Bin SIDIK dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.
 - e. Sdr. ISPRIYANTO Als.YANTO Bin KASMAN dengan barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, berawal dari Tim anggota Satreskrim

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi, saksi NURMAN LAKSONO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I. MUDIN beserta barang buktinya.

- Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Sdr.HERMAN, sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Sdr.HERMAN beserta barang bukti dan juga selanjutnya Tim berhasil mengamankan dan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan persiapkan oleh Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan/ mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO, selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang buktinya.

- Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dan juga dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang buktinya.

- Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib di Kampung Bali Rt. 004 / Rw. 005 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur yang mengamankan saksi adalah Polisi Pakaian Preman dari Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi orang yang membeli Komputer, CPU dan 2 (dua) buah Printer dan karena Saksi tidak bisa menggunakan Komputer sehingga Saksi menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO / Belum Tertangkap) untuk membuat format Buku KIR dan Stiker.
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli Komputer, CPU dan Printer, selain itu Saksi juga memerintahkan Sdr.ANGGA dan Sdr.BAMBANG membuat Format stiker dan selanjutnya mengisi stiker dan Buku KIR, dan dalam Pengisian buku KIR palsu tersebut Saksi menunggu data dari Terkdawa I. MUDIN kemudian saksi membuat sesuai dengan pesanan Terkdawa I. MUDIN.
- Bahwa saksi menunggu data dari Terkdawa I. MUDIN karena Terkdawa I. MUDIN yang mencari orang untuk memperpanjang KIR kemudian Terkdawa I. MUDIN membawa Foto Copy ukuu KIR untuk diserahkan ke Sdr.ANGGA dan Sdr.BAMBANG untuk dilakukan Pembuatan Buku KIR palsu dan Stiker dengan mengubah Masa Uji Berkala.
- Bahwa dalam pembuatan Buku KIR palsu dan Stiker palsu tersebut Saksi meminta biaya sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang uang tersebut digunakan untuk membeli buku KIR sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Stiker sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Peneng sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk diberikan ke Sdr.ANGGA dan Sdr.BAMBANG sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk saksi.
- Bahwa untuk Terkdawa I. MUDIN adalah merupakan orang yang membawa berkas untuk dibuatkan Buku KIR, Stiker dan Peneng Palsu dan untuk Terkdawa II. HERMAN adalah orang yang membawa berkas ke Terkdawa I. MUDIN.
- Bahwa yang menjual buku KIR palsu sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Stiker palsu Rp.20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



rupiah) dan Peneng palsu sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah Sdr. YANTO Als.AKUN

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi YANTO Als.AKUN Bin SIDIK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jl.Ujung Harapan Kav.Assalam 3 Gg.10 No.12 Rt.006/015 Kel.Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi.
- Bahwa pada saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.
- Bahwa saksi dan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tersebut berniat mau membuat Buku KIR palsu, karena banyak supir supir mobil angkutan umum barang (truk) yang meminta untuk cepat proses buku KIR nya (nembak), karena banyak pemohon KIR (Supir) yang ingin proses cepat karena pemohon tersebut malas membawa kendaraannya, karena takut ada halangan berupa Rem tidak berfungsi, lampu dalam keadaan mati, jadi para pemohon KIR tersebut ingin yang lebih muda dengan cara "nembak".
- Bahwa awalnya pemohon KIR (supir) boking nomor antrian 3 hari sebelumnya secara Online Melalui Bank DKI dengan membayar sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian pada hari H nya pemohon datang ke tempat pengujian Buku KIR, dengan membawa kendaraannya lalu mengikuti antrian, dan diawali pengecekan Uji Emisi, kemudian di Cek Rem depan dan Rem belakang, kemudian pengecekan lampu-lampu, kemudian Buku KIR tercetak, dan proses selesai sekitar 2 jam.
- Bahwa saksi adalah sebagai orang yang menyediakan stiker kosong dan Buku KIR kosong (Komik) untuk Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dalam membuat buku KIR palsu.
- Bahwa Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN membeli buku KIR kosong (Komik), Stiker Kosong dan Peneng lambang Dinas perhubungan Palsu, dengan cara menghubungi saksi untuk melakukan pemesanan barang-barang tersebut, kemudian saksi menjualnya dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik) palsu, kemudian Rp.80.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik) Asli, Rp.17.000,00 / pcs untuk Stiker Kosong dan Rp.20.000,00 untuk Peneng lambang Dinas perhubungan Palsu, kemudian setelah Saksi dapat barangnya lalu Saksi menghubungi kembali Sdr. MUHAMAD AL MUHUAN dan mengantar ke tempat percetakannya di daerah Bekasi Kota, dan biasa memesan dan membeli barang dari Saksi secara rutin 2 minggu sekali dan setiap pesan dan beli barang itu sebanyak 100 (seratus) pcs, kemudian untuk uang pembeliannya setelah barang Saksi antar langsung dibayar secara tunai kepada saksi.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa MUHAMAD AL MUHUAN membeli barang-barang kepada Saksi untuk kerjaannya yaitu mencetak buku KIR palsu, dan tempat usaha percetakannya di daerah perumahan Alinda, Bekasi, dan untuk proses pekerjaannya dibantu oleh anak buahnya, yang saksi ketahui bernama Sdr.ANGGA dan Sdr.BAMBANG.

- Bahwa saksi mulai menjual Buku KIR, Stiker dan Peneng Palsu kepada Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN sejak tahun 2018 dan secara rutin membelinya sampai dengan sekarang, dan terakhir membeli hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dan membeli Buku KIR kosong (komik) Ori sebanyak 70 pcs senilai Rp.5.600.000,00 dan buku KIR (komik) yang palsu sebanyak 30 pcs senilai Rp.1.800.000,00 kemudian stiker kosong sebanyak 100 pcs dengan harga Rp.1.700.000,00.

- Bahwa saksi membeli buku KIR kosong (Komik), Stiker Kosong dan Peneng lambang Dinas perhubungan Palsu, dengan cara menghubungi Sdr.ISPRIYANTO atau Sdr.RIPTO untuk melakukan pemesanan barang-barang tersebut dan apabila ada permintaan barang dari sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, kemudian Saksi membelinya kepada Sdr.ISPRIYANTO dengan harga Rp.45.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik), Rp.600.000,00 / 50 pcs untuk Stiker Kosong dan Rp.20.000,00 untuk Peneng Lambang Dinas perhubungan Palsu, kepada Sdr.RIPTO dengan harga Rp.65.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik) Ori, dan Rp.850.000,00 untuk Peneng lambang Dinas perhubungan Palsu / 50 pcs.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi ISPRIYANTO Als.YANTO Bin KASMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 23.55 Wib di Pasar Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu.
- Bahwa saksi adalah sebagai orang yang menyediakan stiker kosong dan Buku Kir kosong (Komik) untuk Sdr.YANTO Als.AKUN.
- Bahwa Sdr.YANTO Als.AKUN membeli buku KIR kosong (Komik), Stiker Kosong, dengan cara menghubungi Saksi untuk melakukan pemesanan barang-barang tersebut dengan harga Rp.45.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik) palsu, kemudian, Rp.600.000,00 / 50 pcs untuk Stiker Kosong, kemudian setelah Saksi dapat barangnya lalu Saksi menghubungi kembali Sdr.YANTO Als.AKUN dan janji ketemu di Pasar Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan biasa memesan dan membeli barang dari Saksi secara rutin 2 minggu sekali dan setiap pesan dan beli barang itu sekitar 50 - 100 pcs, kemudian untuk uang pembeliannya setelah barang saksi antar, Sdr.YANTO Als.AKUN membayar langsung secara tunai kepada saksi kadang di cicil.
- Bahwa saksi mulai menjual Buku KIR, Stiker dan Peneng Palsu kepada Sdr.YANTO Als.AKUN sejak tahun 2019 dan secara rutin membelinya sampai dengan sekarang, dan terakhir membeli hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dan membeli Buku Kir kosong (komik) sebanyak 100 pcs senilai Rp. 4.500,000,00 dan stiker kosong sebanyak 100 pcs dengan harga Rp.500.000,00.
- Bahwa saksi membeli buku KIR kosong (Komik), Stiker Kosong Palsu, dengan cara menghubungi Sdr.BAKHTIAR untuk melakukan pemesanan barang-barang tersebut dan apabila ada permintaan barang dari Sdr.YANTO Als.AKUN, kemudian Saksi membelinya kepada Sdr.BAKHTIAR dengan harga Rp.30.000,00 / pcs untuk buku KIR kosong (Komik) dan Rp.500.000,00 / 50 pcs untuk Stiker Kosong.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15:30 Wib di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980.
- Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Terdakwa II. HERMAN.
- Bahwa asal usul buku KIR tersebut dari Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN selanjutnya terdakwa mendapatkan konsumen dari Terdakwa II.HERMAN yang meminta dibuatkan buku KIR palsu, selanjutnya Terdakwa I meminta foto copy Buku KIR yang lama, kemudian foto copy buku KIR yang lama Terdakwa I berikan kepada Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN di daerah Pondok Ungu bekasi untuk dibuatkan Buku KIR palsu, selang 2 hari kemudian Buku KIR palsu sudah jadi sehingga Terdakwa I mengambilnya, kemudian buku KIR tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II.HERMAN di belakang Perumahan MM Ujung Menteng Bekasi setelah menerima buku KIR palsu tersebut kemudian Terdakwa I menerima uang bayaran dari Terdakwa II.HERMAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dan sisa sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN di warung kopi di daerah Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa II. HERMAN memesan buku KIR sebanyak 2 (dua) buku namun saat itu Terdakwa II.HERMAN memberikan foto copy buku KIR dan uang pembuatannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa I simpan di dompet sebesar Rp.250.000,00

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pakai, dimana saat itu Terdakwa II.HERMAN mengatakan bahwa nanti akan ada pemesan lagi yang akan menghubungi terdakwa, dan benar kemudian ada orang yang menghubungi terdakwa karena akan memesan buku KIR 2 buah, lalu kami janji di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara sekitar jam 15:30 Wib untuk bertemu. Selanjutnya terdakwa dari Komplek Babek ABRI jalan menuju ke Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara mengendarai sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi janji sekitar jam 15:30 Wib Terdakwa I menunggu namun tidak lama kemudian datang beberapa orang pakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Jakarta Utara dan langsung mengamankan Terdakwa I karena telah memalsukan buku KIR. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan bahwa selain terdakwa yang juga ikut serta dalam pembuatan buku KIR palsu tersebut yaitu Terdakwa II.HERMAN, kemudian anggota bersama terdakwa mencari Terdakwa II.HERMAN dan kemudian mencari Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN sebagai orang yang menerima pemesanan pembuatan buku KIR palsu dan yang telah menerima uang pemesanan buku KIR palsu tersebut, kemudian kami semua di bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa**

II. HERMAN Bin H.SALIP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 PUKUL 16.00 Wib di Warung rokok Jl. Menteng Metropolitan, Ujung Menteng, Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898.
- Bahwa yang membuat buku KIR palsu tersebut bukan Terdakwa II namun Terdakwa II hanya menawarkan kepada orang-orang yang akan membuat buku KIR karena pekerjaan Terdakwa II menjadi calo pembuatan KIR di kantor Dishub Ujung Menteng.
- Bahwa yang membuat buku KIR kendaraan palsu tersebut yang terdakwa ketahui bernama Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa II tidak langsung ke Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tapi melalui Sdr.MUDIN yang menjadi perantara Terdakwa II.

- Bahwa biaya untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut Terdakwa II meminta sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buku KIR kendaraan palsu.

- Bahwa Terdakwa II menawarkan kepada orang yang datang ke kantor Dishub Ujung Menteng untuk membuat KIR kendaraan, kemudian terdakwa menawarkan buku KIR kendaraan palsu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan waktu 2 (dua) hari akan jadi, bila ada yang mau Terdakwa II langsung menghubungi Terdakwa I.MUDIN untuk membuat buku KIR kendaraan palsu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari:

- 3 (tiga) Buah Buku KIR;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980;
- Uang tunai Rp.250.000,-;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dan Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15:30 Wib di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ditangkap diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980.
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 PUKUL 16.00 Wib di Warung rokok Jl. Menteng Metropolitan, Ujung Menteng, Jakarta Timur.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898.
- Bahwa benar dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Terdakwa II. HERMAN.
- Bahwa asal usul buku KIR tersebut dari Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN selanjutnya Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID mendapatkan konsumen dari Terdakwa II.HERMAN yang meminta dibuatkan buku KIR palsu, selanjutnya Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID meminta foto copy Buku KIR yang lama, kemudian foto copy buku KIR yang lama Terdakwa I berikan kepada Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN di daerah Pondok Ungu bekasi untuk dibuatkan Buku KIR palsu, selang 2 hari kemudian Buku KIR palsu sudah jadi sehingga Terdakwa I mengambilnya, kemudian buku KIR tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II.HERMAN di belakang Perumahan MM Ujung Menteng Bekasi setelah menerima buku KIR palsu tersebut kemudian Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID menerima uang bayaran dari Terdakwa II.HERMAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dan sisa sebesar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID serahkan kepada Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN di warung kopi didaerah Pondok Ungu Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa II. HERMAN memesan buku KIR sebanyak 2 (dua) buku namun saat itu Terdakwa II.HERMAN memberikan foto copy buku KIR dan uang pembuatannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID simpan di dompet sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pakai, dimana saat itu Terdakwa II.HERMAN mengatakan bahwa nanti akan ada pemesan lagi yang akan menghubungi Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID, dan benar kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID karena akan memesan buku KIR 2 buah, lalu kami janji di Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara sekitar jam 15:30 Wib untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dari Komplek Babek ABRI jalan menuju ke Jl. Babek TNI Rorotan Cilincing Jakarta Utara mengendarai sepeda motor, sesampainya di lokasi saksi janji sekitar jam 15:30 Wib Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID menunggu namun tidak lama kemudian datang beberapa orang pakaian preman yang kemudian mengaku sebagai petugas polisi dari Polres Jakarta Utara dan langsung mengamankan Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID karena telah memalsukan buku KIR. Selanjutnya Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID menjelaskan bahwa selain terdakwa yang juga ikut serta dalam pembuatan buku KIR palsu tersebut yaitu Terdakwa II.HERMAN, kemudian anggota bersama terdakwa mencari Terdakwa II.HERMAN dan kemudian mencari Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN sebagai orang yang menerima pemesanan pembuatan buku KIR palsu dan yang telah menerima uang pemesanan buku KIR palsu tersebut, kemudian kami semua di bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa benar yang membuat buku KIR palsu tersebut bukan Terdakwa II. HERMAN namun Terdakwa II. HERMAN hanya menawarkan kepada orang-orang yang akan membuat buku KIR karena pekerjaan Terdakwa II. HERMAN menjadi calo pembuatan KIR di kantor Dishub Ujung Menteng.

- Bahwa benar yang membuat buku KIR kendaraan palsu tersebut yang terdakwa ketahui bernama Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN Bin MUHLIS, namun Terdakwa II. HERMAN tidak langsung ke Sdr.MUHAMAD AL

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



MUHUAN tapi melalui Terdakwa I.MUDIN yang menjadi perantara Terdakwa II. HERMAN.

- Bahwa benar biaya untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut Terdakwa II. HERMAN meminta sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buku KIR kendaraan palsu.
- Bahwa benar Terdakwa II. HERMAN menawarkan kepada orang yang datang ke kantor Dishub Ujung Menteng untuk membuat KIR kendaraan, kemudian terdakwa menawarkan buku KIR kendaraan palsu dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan waktu 2 (dua) hari akan jadi, bila ada yang mau Terdakwa II. HERMAN langsung menghubungi Terdakwa I.MUDIN untuk membuat buku KIR kendaraan palsu tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUDIN bersama-sama terdakwa II HERMAN, Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, Sdr.YANTO dan Sdr.ISPRIYANTO dalam membuat Buku KIR palsu mengakibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian, karena Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Buku KIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1.-----Unsur Barang siapa;



2.-----Unsur Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

3.-----Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

4.-----Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID bersama-sama, Terdakwa II. HERMAN Bin H.SALIP**, dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi-saksi dan para terdakwa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, Tim anggota Satreskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi NURMAN LAKSONO, saksi BAMBANG ARTANTO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I. MUDIN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980. Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Terdakwa II. HERMAN sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Terdakwa II. HERMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898 yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. MUDIN dan selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya antara lain 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan dipersiapkan oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan / mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), buku KIR kosong (Komik) asli seharga @ Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Sticker kosong seharga @ Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.

- Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu juga dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Sticker kosong seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya dan untuk Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selain itu Sdr. YANTO juga membeli bahan-bahan dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu. Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO) dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sticker kosong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya.

- Bahwa untuk setiap pesanan buku KIR palsu tersebut Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapat bayaran dari Sdr.MUDIN sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sdr.MUDIN meminta imbalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. HERMAN untuk setiap pembuatan buku KIR palsu yang dipesan, dan Terdakwa II. HERMAN menarik biaya dari konsumen sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buku KIR palsunya.

Dengan demikian unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Menimbang, bahwa memaknai unsur ini pada dasarnya menerangkan unsur “dengan sengaja” sebagai frasa pendahulunya. Dapat kita ketahui bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada. Hal ini dilihat dari kata “dapat” pada unsur 263, baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan/penggunaan surat. Kerugian disini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil.

Menimbang, bahwa Arti materiil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan (menurut kamus besar bahasa Indonesia). Jadi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, Tim anggota Satreskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi NURMAN LAKSONO, saksi BAMBANG ARTANTO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I. MUDIN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980. Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Terdakwa II. HERMAN sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Terdakwa II. HERMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898 yang digunakan untuk



komunikasi dengan Terdakwa I. MUDIN dan selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya antara lain 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan disiapkan oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan / mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), buku KIR kosong (Komik) asli seharga @ Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Sticker kosong seharga @ Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong. Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu juga dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Sticker kosong seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya dan untuk Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selain itu Sdr. YANTO juga membeli bahan-bahan dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu. Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO) dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sticker kosong



seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya.

- Bahwa untuk setiap pesanan buku KIR palsu tersebut Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapat bayaran dari Sdr.MUDIN sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sdr.MUDIN meminta imbalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II.HERMAN untuk setiap pembuatan buku KIR palsu yang dipesan, dan Terdakwa II.HERMAN menarik biaya dari konsumen sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buku KIR palsunya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUDIN bersama-sama terdakwa II HERMAN, Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, Sdr.YANTO dan Sdr.ISPRIYANTO dalam membuat Buku KIR palsu mengakibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian, karena Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Buku KIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Dengan demikian unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Depan Babek TNI Jl.Rorotan Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, Tim anggota Satreskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara yaitu saksi NURMAN LAKSONO, saksi BAMBANG ARTANTO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI dari hasil penyelidikan mendapat informasi di sekitar daerah Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara adanya pembuatan buku KIR bukan pada tempat yang seharusnya dan juga syarat-syarat yang tidak semestinya (palsu), dan selanjutnya mengamankan Terdakwa I.MUDIN beserta barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Buku KIR, 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486, 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu, Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980. Bahwa dokumen-dokumen untuk pembuatan buku KIR palsu tersebut berasal dan merupakan pesanan dari Terdakwa II.HERMAN sedangkan buku KIR palsu yang sudah jadi tersebut didapat / dibuat oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, selanjutnya Tim berhasil mengamankan Terdakwa II.HERMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898 yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. MUDIN dan selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN beserta barang buktinya antara lain 45 (empat puluh lima) buah Peneng, 5 (lima) buah Stempel Tanda Tangan, 1 (satu) buah Stempel tanggal, 1 (satu) buah Stempel Pengujian, 2 (dua) buah stempel DKI Jakarta Dinas Perhubungan, 1 (satu) Buah Stempel Kota Semarang, 3 (tiga) Buah Stempel nama Pejabat Dinas Perhubungan, 57 (lima puluh tujuh) stiker KIR, 21 (dua puluh satu) Buku KIR, 1 (satu) set perangkat komputer, dimana bahan dan alat-alat untuk membuat buku KIR palsu tersebut sengaja dibeli dan disiapkan oleh Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN dan kemudian karena Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN tidak bisa menggunakan / mengoperasikan komputer selanjutnya Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN menyuruh Sdr.ANGGA (DPO) dan Sdr.BAMBANG (DPO) untuk membuat format buku KIR dan sticker dengan menggunakan perangkat komputer yang sudah dipersiapkan tersebut. Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapatkan bahan-bahan untuk membuat buku KIR palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), buku KIR kosong (Komik) asli seharga @ Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Sticker kosong seharga @ Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Tim juga berhasil mengamankan Sdr. YANTO dengan barang bukti 100 (seratus) pcs buku KIR Ori / Asli, 52 (lima puluh dua) pcs buku KIR Palsu dan 200 (dua ratus) lembar stiker kosong.

-----Bahwa Sdr. YANTO mendapatkan bahan-bahan itu juga dengan cara membeli dari Sdr. ISPRIYANTO dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Sticker kosong seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 50

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) lembarnya dan untuk Peneng lambang Dinas Perhubungan palsu @ Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selain itu Sdr. YANTO juga membeli bahan-bahan dari Sdr.RIPTO (DPO), dan Tim akhirnya berhasil mengamankan Sdr. ISPRIYANTO beserta barang bukti 250 (dua ratus lima puluh) buah buku KIR dan 10 (sepuluh) lembar stiker kosong palsu.

-----Bahwa Sdr. ISPRIYANTO mendapatkan buku KIR kosong (Komik) palsu dan Sticker kosong dengan cara membeli dari Sdr.BAKHTIAR (DPO) dengan harga buku KIR kosong (Komik) palsu seharga @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Sticker kosong seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) lembarnya.

----Bahwa untuk setiap pesanan buku KIR palsu tersebut Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN mendapat bayaran dari Terdakwa I. MUDIN sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I. MUDIN meminta imbalan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. HERMAN untuk setiap pembuatan buku KIR palsu yang dipesan, dan Terdakwa II.HERMAN menarik biaya dari konsumen sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buku KIR palsunya.

Dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) Buah Buku KIR;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486;
- 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951;
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898;

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang tunai Rp.250.000,-

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUDIN bersama-sama terdakwa II HERMAN, Sdr.MUHAMAD AL MUHUAN, Sdr.YANTO dan Sdr.ISPRIYANTO dalam membuat Buku KIR palsu mengakibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian, karena Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Buku KIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUDIN Als.PEYANG Bin MAJID dan Terdakwa II. HERMAN Bin H. SALIP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama- sama melakukan Pemalsuan surat .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah Buku KIR;
 - 1 (satu) bendel dokumen berupa buku KIR yang sudah jadi nomor uji berkala PWT 28486;
 - 1 (satu) bendel dokumen berupa fotocopy STNK, Pajak, KIR, Buku KIR, sebagai bahan pemesanan buku KIR palsu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Evercross warna hitam nomor 0813 1853 0951;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih imei: 355308067860898;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol: B-4926-TNJ, No.Rangka: MH1JFZ110GK250149, No.Mesin: JFZ1E1269980;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang tunai Rp.250.000,-

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021** oleh Budiarto,SH sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas,SH dan Tumpanuli Marbun,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh GURUH T. KUSUMO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rudi Fakhruddin Abbas,SH

BUDIARTO,SH

Tumpanuli Marbun,SH,MH

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 250Pid.B/2021/PN Jkt .Utr.